



nationale ombudsman

Retouradres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag

De heer E.F. Giltay
Noordwal 539
2513 DZ DEN HAAG

Verzending naar e-mailadres: edwingiltay@gmail.com

Geachte heer Giltay,

Op 1 september 2023 heeft de Nationale ombudsman uw verzoek om achterliggende informatie over het rapport met nummer 1999/507 ontvangen. U doet bij dit verzoek een beroep op de Wet open overheid (Woo). Omdat u informatie vraagt die over uzelf gaat, verstrek ik de gegevens op grond van artikel 5.5 van deze wet. Dit betekent dat de gevonden informatie alleen aan u wordt verstrekt en niet voor iedereen openbaar wordt gemaakt.

Ik besluit om 30 documenten aan u te verstrekken

De informatie ziet op een rapport uit 1999. Gelet op de ouderdom van de informatie is in het fysieke in plaats van het digitale archief gezocht naar deze informatie. Naast de documenten die u al heeft uit uw dossier, zijn nog 30 andere documenten aangetroffen die nog niet in uw bezit zijn. Deze documenten zijn benoemd in de inventarislijst en bij dit besluit gevoegd. Tevens is in het fysieke archief een informatiefolder aangetroffen over de werkwijze van de Nationale ombudsman in het jaar 1999. Deze folder is al openbaar, maar heb ik eveneens bijgevoegd.

Waarom in sommige documenten gegevens niet leesbaar zijn

Hoewel de informatie alleen voor uzelf is, moet ik de documenten beoordelen op grond van artikel 5.1, eerste, tweede of vijfde lid, of artikel 5.2, eerste lid, van de Woo. In deze artikelen staat welke gegevens niet mogen worden verstrekt. In de inventarislijst is aangegeven welke uitzonderingsgrond van toepassing is geweest bij het weglakken van informatie.

Informatie die met de kleur zwart onleesbaar is gemaakt

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie aan u verstrekken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan uw belang bij toegang tot op u betrekking hebbende informatie. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkenen niet bekend wordt omdat dit hun privacy kan schenden.

Ik besluit de verzamelde documenten aan u te verstrekken waarbij de persoonsgegevens van derde-belanghebbenden onleesbaar zijn gemaakt met de kleur zwart. De persoonsgegevens van de medewerkers van de Nationale ombudsman die al bij u bekend zijn, heb ik laten staan.

Informatie die met de kleur blauw onleesbaar is gemaakt

Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern

Pagina 1

Datum

7 – FEB. 2024

Onderwerp

Woo-besluit

Ons nummer

1815950

Uw kenmerk

Bijlage(n)

32

Contactpersoon

[REDACTED]
T [REDACTED]

Nationale ombudsman

Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

T 070 356 35 63

post@nationaleombudsman.nl

www.nationaleombudsman.nl



beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter. Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig om te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ik acht het in dit geval ook niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering om met toepassing van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen toch openbaar te maken. Gelet hierop maak ik in dit dossier de persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad niet openbaar door deze blauw te maken.

Informatie die met de kleur grijs is gemaakt

In document 12 en 29 is informatie met de kleur lichtgrijs onleesbaar gemaakt. Deze informatie heeft geen betrekking op de gevraagde informatie en valt buiten de reikwijdte van de Woo. Deze informatie is dan ook onleesbaar gemaakt met de kleur lichtgrijs.

Aan dit besluit verbind ik de voorwaarde dat u de persoonsgegevens niet verder verspreidt

Omdat ik een besluit neem op grond van artikel 5.5 van de Woo, zijn de persoonsgegevens van de behandelaars van uw klachtdossier niet onleesbaar gemaakt. Deze gegevens zijn bij u al bekend omdat u met hen eerder contact heeft gehad via e-mail.

Ik verbind hieraan wel de voorwaarde dat u deze persoonsgegevens niet verder verspreidt (artikel 5.5, vierde lid Woo).

Wijze van openbaarmaking

Dit besluit met de bijhorende documenten sturen wij digitaal naar u toe. Over de hoogte van de verbeurde dwangsom bericht ik u afzonderlijk.

Tot slot

Door omstandigheden heeft de behandeling van uw verzoek langer geduurd dan wenselijk is. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]. U kunt haar bereiken via telefoonnummer [REDACTED]. Mailen naar woo@nationaleombudsman.nl kan ook. Denk er dan aan om uw dossiernummer (1815950) te vermelden.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
namens deze,



Hanneke van Essen,
Algemeen directeur



**nationale
ombudsman**

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze reactie? Neem dan gerust contact met ons op. Doe dit wel ruim binnen de bezwaartermijn van zes weken.

Komt u er daarna nog niet uit? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het bijbehorende dossiernummer;
- de reden van uw bezwaar;
- uw handtekening.

Een bezwaarschrift kunt u indienen via de mail (jz@nationaleombudsman.nl) of per post (*Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag*).

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als er naast u nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij dit besluit, dan kunnen zij ook bezwaar maken tegen het besluit.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaar niet kunt afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Hiervoor betaalt u griffiekosten. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk ook op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.